

1502292-64.2019.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: ANA CAROLINA MUNHOZ DE ALMEIDA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 8ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... OTAVIO DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como no incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 05 de outubro de 2018, por volta das 20h00, na Avenida Cangaíba, nº 409, Penha, nesta cidade e Comarca, conduzia, em proveito próprio, a motocicleta Honda CG 125 FAN ES, de placas EHG-4550, pertencente à vítima Jaime Andres Carvajal, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

8ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502292-64.2019.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502292-64.2019.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2018101/2019 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 3238834 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 10119/18/210 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 10118/18/210 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 2018101 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 10119/18/210 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 10118/18/210 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 2018101 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 10119/18/210 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 10118/18/210 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 2018101 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 10119/18/210 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 10118/18/210 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

A ESCLARECER e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANA CAROLINA MUNHOZ DE ALMEIDA

Vistos.

MATHEUS OTAVIO DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como no incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 05 de outubro de 2018, por volta das 20h00, na Avenida Cangaíba, nº 409, Penha, nesta cidade e Comarca, conduzia, em proveito próprio, a motocicleta Honda CG 125 FAN ES, de placas EHG-4550, pertencente à vítima Jaime Andres Carvajal, sabendo tratar-se de produto de crime.

A denúncia foi recebida em 02 de agosto de 2021 (fls. 107), o réu foi citado pessoalmente (fls. 134), apresentou resposta à acusação (fls.137/139) e, não tendo

sido hipótese de absolvição sumária, foi admitida a instrução criminal, oportunidade em que decretou-se a revelia do acusado e foram ouvidas duas testemunhas. Nada foi requerido na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal e as partes apresentaram alegações finais.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade do delito de receptação encontra amparo nos boletins de ocorrência (fls. 02/04 e 05/06), no laudo pericial do veículo (fls. 39/45) e na prova oral coligida.

A autoria também é certa e exsurge da prova oral.

A testemunha Fernando Deodato, policial militar, relatou que estava em patrulhamento próximo ao local dos fatos quando a equipe avistou uma motocicleta passando no contrafluxo com dois indivíduos. Os indivíduos ficaram olhando para trás e tentaram aumentar a velocidade. A viatura fez o retorno e abordou o condutor, verificando que a motocicleta era produto de furto ocorrido meses atrás. Indagado o condutor, o réu alegou que comprou pelo Facebook de uma pessoa que ele não conhecia.

A testemunha Olivian Amaro de Lima, policial militar, relatou que estava em patrulhamento noturno nas imediações quando depararam-se com a motocicleta, com dois indivíduos, que passaram no contrafluxo. Eles olharam muito para trás, motivo pelo qual realizaram a abordagem. Constataram que a moto era produto de ilícito. O réu/condutor disse que comprou pelo Facebook. Não se recorda se ele estava com o documento

O réu tornou-se revel, motivo pelo qual não foi interrogado.

Pois bem.

As circunstâncias do encontro do réu em atitude suspeita e na posse e condução de veículo objeto de furto, cujo delito havia ocorrido poucos meses antes da abordagem, bem como a manifestação judicial dos policiais e a falta de maiores informações sobre como o acusado obteve a posse do referido automóvel, demonstram que ele tinha efetiva ciência que havia recebido produto de crime.

Ora, não é crível que um indivíduo abordado na posse injustificada de um veículo produto de furto não soubesse a origem espúria do bem.

Lado outro, exigir prova mais acentuada equivale a desnaturar a própria infração penal, quando, em verdade, houve a clara inversão do ônus da prova, cabendo ao réu a prova de justificativa plausível para estar na posse de bem de origem espúria, o que não se produziu nos autos.

Materialidade e autoria comprovada, a condenação do réu é medida que se impõe.

Passo à aplicação da pena.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, caput, do CP, verifico que elas não são desfavoráveis, de modo que fixo a pena-base no mínimo legal.

Na segunda etapa, não concorre circunstância atenuante ou agravante de pena.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual torno definitiva a pena em 01 ano de reclusão, e 10 dias-multa.

Ausentes maiores informações sobre a condição econômica do réu, estabeleço o valor do dia multa no piso legal.

Fixo o regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, §3º, do Código Penal, em razão da reincidência múltipla em crime doloso.

O réu não preenche os requisitos legais previstos nos art. 44 ou 77 do CP, pois é reincidente em crime doloso.

Posto isso, julgo procedente a pretensão punitiva estatal para condenar MATHEUS OTAVIO DOS SANTOS, qualificado aos autos, ao cumprimento das penas de 01 ano de reclusão, no regime inicial aberto, e 10 dias-multa, no valor mínimo legal, por infração aos artigo 180, caput, do Código Penal.

O réu poderá recorrer em liberdade, eis que ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA